行政執行 — 主題式考古題整理

> 涵蓋範圍：公法上金錢給付義務之執行、行為義務之執行（代履行/怠金/直接強制）、即時強制、管收、執行機關、聲明異議
> 資料來源：108～114年司律一試行政法考古題

壹、公法上金錢給付義務

一、108年第16題（原第36題）

下列何種行政處分於確定前，不得移送行政執行？

(A) 行政機關以書面確認投標廠商應追繳之押標金數額，並限期給付之
(B) 行政機關以書面確認處分受益人應返還因處分所受領給付之範圍，並限期給付之
(C) 行政機關以書面確認固定污染源應補繳空污費之數額，並限期給付之
(D) 行政機關以書面確認交通違規人應繳納之罰鍰數額，並限期給付之

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	得移送執行	追繳押標金為公法上金錢給付義務，處分確定後即得移送執行
(B)	☑ 不得移送	依行程法§117撤銷授益處分後命返還受領給付之處分，因**提起訴願而不得移送行政執行**（行程法§117之1），處分確定前不得移送
(C)	得移送執行	補繳空污費為公法上金錢給付義務，處分確定後即得移送執行
(D)	得移送執行	罰鍰為公法上金錢給付義務，處分確定後即得移送執行

> [!NOTE]
> **重點整理**：
>
> - 一般行政處分確定後即得移送執行
> - 但撤銷授益處分後**命返還受領給付**之處分，因訴願而**不得移送執行**（行程法§117之1）
> - 此為保護受益人對授益處分之信賴

二、108年第23題（原第43題）

於公法上金錢給付義務之執行程序中，義務人不服拘提、管收之裁定，提起抗告，應準用下列何種規定？

(A) 強制執行法
(B) 刑事訴訟法
(C) 民事訴訟法
(D) 行政訴訟法

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	強制執行法為民事強制執行之法律，非直接準用
(B)	✗	刑事訴訟法適用刑事案件，非本處準用對象
(C)	☑ 正確	依行政執行法§17之1，義務人不服拘提、管收之裁定提起抗告，準用**民事訴訟法**之規定
(D)	✗	行政訴訟法非抗告之準用法源

> [!NOTE]
> **重點整理**：
>
> - 公法上金錢給付之拘提管收抗告 → 準用**民事訴訟法**
> - 管收由執行機關聲請**法院裁定**
> - 對裁定不服 → 提起**抗告**

三、111年第24題（原第43題）

下列何者非屬行政執行法第2條所稱之公法上金錢給付義務？

(A) 主管機關通知繳納之工程受益費新臺幣10萬元
(B) 衛生福利部中央健康保險署通知健保特約醫院返還虛報之醫療費用新臺幣50萬元
(C) 主管機關委託第三人代義務人拆除違章建築之費用新臺幣24萬元
(D) 主管機關通知繳納之空氣污染防制費新臺幣10萬元

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	公法上金錢給付	工程受益費為法定之公法上金錢給付義務
(B)	☑ 非公法上金錢給付	健保特約醫院返還虛報醫療費用，涉及**行政契約**之履約爭議，非行政執行法§2所稱之公法上金錢給付義務，應循行政訴訟途徑解決
(C)	公法上金錢給付	代履行費用為間接強制所生之公法上金錢給付義務
(D)	公法上金錢給付	空污防制費為法定之公法上金錢給付義務

四、111年第25題（原第44題）

依行政執行法及行政訴訟法之規定，下列何者非屬公法上金錢給付義務之強制執行機關？

(A) 稅捐稽徵機關
(B) 法務部行政執行署執行分署
(C) 受囑託執行之地方法院民事執行處
(D) 地方法院行政訴訟庭

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 非執行機關	稅捐稽徵機關為**處分機關**（原處分機關），非執行機關，應移送行政執行署
(B)	執行機關	行政執行署執行分署為公法上金錢給付義務之法定執行機關
(C)	執行機關	地方法院民事執行處得受囑託執行
(D)	執行機關	地方法院行政訴訟庭為行政訴訟判決之執行機關

貳、行為義務之執行

一、108年第24題（原第44題）

下列何者屬於得依行政執行法為代履行之義務？

(A) 主管機關依行政程序法要求當事人提供必要之文書
(B) 主管機關依法要求人民繳回被吊銷之駕駛執照
(C) 主管機關依法要求人民清除其棄置之廢棄土方
(D) 主管機關依法要求人民接受疫苗注射

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	提供文書為**不可代替**之行為義務（須由當事人親自提供），不得代履行，應以**怠金**促其履行
(B)	✗	繳回駕照為**不可代替**之行為義務（須由義務人親自繳回），不得代履行
(C)	☑ 正確	清除廢棄土方為**可代替**之行為義務，得依行政執行法§29委託第三人**代為履行**，費用由義務人負擔
(D)	✗	接受疫苗注射為**不可代替**之行為義務（須由義務人親身接受），不得代履行

> [!NOTE]
> **重點整理（可代替vs不可代替之行為義務）**：
>
> - **可代替**（得代履行）：拆除違建、清除廢棄物、修復道路等 → 他人可代為完成
> - **不可代替**（以怠金促之）：繳回證照、提供文書、接受檢查等 → 須義務人親自為之

二、114年第26題（原第46題）

A公司在其工廠旁違法搭建了一處臨時倉庫，經主管機關查獲後，依建築法相關規定，命令A公司於30日內自行拆除該違建，並於處分書中明確告知逾期不履行將予以強制執行。A公司逾期未拆除，且未提出任何異議。關於此類行為義務之強制執行，下列敘述何者正確？

(A) 主管機關可直接派員拆除該違建，並將拆除費用加計行政成本全額向A公司追償
(B) 主管機關應先對A公司處以怠金，若A公司仍不履行，方可進行強制拆除
(C) 主管機關應向法院聲請強制執行，由法院執行處負責拆除該違建

(D) 主管機關可委託第三人代為拆除該違建，並將拆除費用估計後，命A公司預先繳納

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	非直接派員拆除（直接強制為最後手段），應先以間接強制為之
(B)	✗	拆除違建為**可代替執行**之義務，應以**代履行**為之，非怠金。怠金適用於不可代替之行為義務
(C)	✗	行政機關得自行執行或委託第三人代履行，無須向法院聲請
(D)	☑ 正確	依行政執行法§29，可代替之行為義務得**委託第三人代為履行**，費用由義務人負擔，並得**預先估計費用命義務人繳納**（行政執行法§29 II）

> [!NOTE]
> **重點整理（行為義務之執行方式）**：
>
> - **代履行**（§29）：可代替之行為義務 → 委託第三人代為履行，費用由義務人負擔
> - **怠金**（§30）：不可代替之行為義務或不行為義務 → 課予怠金
> - **直接強制**（§32）：間接強制不能達成目的或情況急迫時之最後手段

三、113年第42題

下列何者非屬行政執行法上之直接強制措施？

(A) 命廠商停止營業未果後，主管機關之執法公務員逕自斷絕營業場所之水電
(B) 命建築物所有人自行拆除違章建築未果後，市政府拆除大隊強制拆除違章建築
(C) 消防隊基於救火需要，緊急將合法停放於路邊停車格之汽車拖離現場
(D) 主管機關裁處沒入乙之汽車，乙拒絕交付該車，經主管機關查獲該車停放路邊，強制將該車移至保管處所

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	直接強制	斷水斷電為行政執行法§28 II④所定之直接強制方法
(B)	直接強制	強制拆除為對義務人之直接強制（代履行不成時）
(C)	☑ 非直接強制	消防隊基於救火之緊急需要拖離車輛，為**即時強制**（行政執行法§36），非直接強制
(D)	直接強制	強制將車移至保管處所，為對沒入處分之直接強制執行

> [!NOTE]
> **重點整理（直接強制vs即時強制）**：
>
> - **直接強制**（§28）：有義務之存在 → 間接強制不能達成 → 以實力直接實現
> - **即時強制**（§36）：**無先行之義務課予** → 情況急迫 → 即時以實力介入（如救火拖車）

參、即時強制

一、113年第44題

下列何者非屬適用或準用行政執行法之執行行為？

(A) 甲公務員受懲戒法庭判決新臺幣90萬元罰款確定後，因逾期未繳納，而遭到拘提
(B) 乙喝酒駕車，經員警酒測，其酒測值已達不能安全駕駛之程度，遭主管機關當場吊扣駕照
(C) 丙因滯欠稅款，經查其財產不足清償債務，卻生活奢華，被禁止進入特定之高消費場所消費
(D) 丁消防人員強行破壞並進入火災處所周邊之建築物，以有效撲滅火源，搶救受困民眾

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	適用	懲戒法庭判決之金錢給付，逾期未繳納得適用行政執行法拘提
(B)	☑ 非適用	當場吊扣駕照為**行政處分**（形成處分），非行政執行法之執行行為。吊扣駕照本身即為裁罰，不屬於執行手段
(C)	適用	禁止進入高消費場所為行政執行法§17之限制措施
(D)	適用	消防人員強行進入為**即時強制**

肆、管收

一、109年第26題（原第46題）

關於行政執行法所規定之拘提及管收，下列敘述何者正確？

(A) 管收之目的在於貫徹公法上金錢給付義務，故遭管收之義務人，得因此免除義務之履行
(B) 管收，應由執行機關聲請法院裁定
(C) 拘提僅得由法務部行政執行署所屬各分署執行之，不得請求其他機關為職務協助
(D) 拘提義務人不得超過24小時，但經訊問後，認有管收必要者，得延長拘提24小時，且以延長一次為限

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	管收為促使義務人履行之**間接強制手段**，義務人不因管收而免除義務之履行
(B)	☑ 正確	管收應由執行機關**聲請法院裁定**（行政執行法§17之1），涉及人身自由之限制，須經法院審查（法官保留原則）
(C)	✗	拘提得**請求其他機關為職務協助**（如請求警察機關協助拘提），並非僅限執行分署自行執行
(D)	✗	拘提時間之限制與延長規定，依法並非如此機械式。拘提後應即時訊問，認有管收必要者聲請法院裁定

> [!NOTE]
> **重點整理（拘提與管收之程序要件）**：
>
> - **管收**：須經**法院裁定**（法官保留）
> - **管收前提**：須先命提供擔保、限期履行等（行政執行法§17）
> - **管收事由**：逃匿之虞、故不履行、虛偽報告等
> - **拘提**：得請求其他機關職務協助

二、114年第25題（原第45題）

有關行政執行法對於將公法上金錢給付義務人予以管收之要件，下列何者錯誤？

(A) 執行機關不得在命義務人提供擔保、限期履行前，即向法院聲請裁定管收
(B) 管收要件包含義務人有逃匿之虞，或其可能履行義務，卻故不履行，或為虛偽財產報告或拒絕報告
(C) 義務人經通知不到場而受拘提後，才能予以管收，如義務人自行到場接受調查者，不得予以管收
(D) 義務人如因管收難以維持家計或罹患疾病無法治療，應逕予停止管收，無須聲請法院裁定

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	管收為最後手段，應先命提供擔保、限期履行（行政執行法§17）
(B)	☑ 正確	§17列舉管收要件：逃匿之虞、故意不履行、虛偽報告等
(C)	✗ 錯誤	管收不以先經拘提為必要。義務人自行到場仍符合管收要件者，**仍得聲請管收**
(D)	☑ 正確	管收難以維持家計或罹患疾病時，執行機關得**逕予停止管收**（§17之4）

伍、聲明異議

一、108年第29題（原第49題）

當事人就法務部行政執行署（下稱行政執行署）甲分署對其所為具有行政處分性質之執行命令不服，依行政執行法第9條規定聲明異議，經行政執行署作成異議決定予以駁回後，後續應為如何之救濟？

(A) 向行政執行署提起申訴
(B) 向法務部提起訴願
(C) 向普通法院逕行提起訴訟
(D) 向行政法院逕行提起訴訟

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	行政執行署無「申訴」程序，聲明異議後遭駁回應循行政訴訟救濟
(B)	✗	行政執行法§9之聲明異議程序為**相當於訴願之程序**，異議決定駁回後，不再經訴願，逕提行政訴訟
(C)	✗	行政執行事件為公法爭議，應向**行政法院**起訴，非普通法院
(D)	☑ 正確	聲明異議經行政執行署駁回後，應向**行政法院逕行提起訴訟**。聲明異議程序相當於訴願程序，故免再經訴願

[!NOTE]
重點整理（執行命令之救濟）：

- 執行命令具行政處分性質 → 依行政執行法§9**聲明異議**
- 異議遭駁回 → **逕提行政訴訟**（免經訴願）
- 聲明異議 = 相當於訴願之程序

二、111年第33題（原第52題）

甲有房屋一棟，主管機關乙縣政府於3月1日去函甲（A函），認定該屋為違建，限期命甲自行拆除該房屋。甲於3月2日接獲該公函，其雖然認為主管機關之認定錯誤，但甲既未對之提起行政爭訟，且逾期未履行。5月2日主管機關再度來函（B函），通知甲將於5月10日強制拆除該房屋。下列敘述何者正確？

(A) 甲得於5月3日對A函向內政部提起訴願，以尋求救濟
(B) 甲得於5月3日對B函向內政部提起訴願，以尋求救濟
(C) 甲得於5月3日對A函向行政法院提起確認處分違法之訴
(D) 甲得於5月3日對B函依據行政執行法第9條之規定向乙縣政府聲明異議

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	A函於3月2日送達，至5月3日已逾訴願期間（30日）
(B)	✗	B函為執行通知，非行政處分，不得提起訴願
(C)	✗	A函已確定（已逾訴願期間且未提起），無法再提確認違法之訴
(D)	☑ 正確	B函為執行行為，甲得依**行政執行法§9**向乙縣政府（執行機關）**聲明異議**

三、112年第23題（原第43題）

下列何種執行之概念範圍最廣？

(A) 下命處分之執行力
(B) 行政執行法中對於公法上金錢給付義務之執行
(C) 行政訴訟法上之停止執行
(D) 行政執行法中對於行為義務之執行

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	較窄	僅限下命處分之執行
(B)	較窄	僅限公法上金錢給付義務
(C)	☑ 最廣	行政訴訟法上之停止執行，其「執行」概念涵蓋一**切行政處分之效力與執行**，不限於下命處分或特定類型義務
(D)	較窄	僅限行為義務之執行

四、112年第24題（原第44題）

乙駕駛漁船出海作業，從事違法行為，經主管機關依法對其作成裁處罰鍰並沒入漁船之處分。行政處分確定後，主管機關以該處分為執行名義，實施強制執行，於執行程序中甲主張其為該漁船之所有權人。如甲欲排除該執行名義，應如何提起救濟？

(A) 依行政訴訟法相關規定，向管轄行政法院提起債務人異議之訴
(B) 依行政執行法準用強制執行法相關規定，向普通法院提起第三人異議之訴
(C) 依行政執行法相關規定，本於利害關係人之地位向執行機關主張義務之履行經證明為不可能，申請終止執行
(D) 依行政執行法相關規定，本於利害關係人之地位向執行機關主張執行命令侵害其利益，聲明異議

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	甲為第三人（非義務人），非提起債務人異議之訴
(B)	☑ 正確	甲為漁船所有權人（第三人），主張對執行標的有所有權，應向**普通法院提起第三人異議之訴**（準用強制執行法§15）
(C)	✗	甲主張的是所有權，非義務之不可能履行
(D)	✗	聲明異議為程序上之救濟，不適合解決實體上之所有權爭議

陸、體系歸納

一、出題趨勢分析

子主題	108	109	110	111	112	113	114	合計
公法上金錢給付	2			2				4
行為義務執行	1					1	1	3
即時強制						1		1
管收		1					1	2
執行概念與範圍					1			1
第三人異議					1			1
聲明異議	1			1				2
合計	**4**	**1**	**0**	**3**	**2**	**2**	**2**	**14**

二、高頻考點摘要

考點	核心觀念
確定前不得移送	撤銷授益處分後命返還之處分，訴願中不得移送執行
抗告準用法	拘提管收裁定之抗告→準用民事訴訟法
公法上金錢給付	行政契約履約爭議非行政執行法§2之金錢給付義務
執行機關	稅捐稽徵機關≠執行機關，行政執行署＝法定執行機關
代履行	可代替之義務→委託第三人→費用命義務人預繳；不可代替→怠金
怠金	不可代替之義務→課予怠金
直接強制vs即時強制	有先行義務→直接強制；無先行義務+急迫→即時強制
吊扣駕照	行政處分，非行政執行法之執行行為
管收	不以先經拘提為必要；須經法院裁定（法官保留）
聲明異議救濟	異議遭駁回→逕提行政訴訟（免再經訴願）
第三人異議之訴	向普通法院提起（準用強制執行法）
聲明異議	對執行行為不服→向執行機關聲明異議